L’erreur sur une qualité

Droit anglais des contrats | Mistake as to quality | Hypothèse commune et risque

Les deux parties peuvent se tromper sur une qualité de ce qu’elles achètent, vendent ou louent. Une telle erreur peut modifier sensiblement la valeur de l’opération. En cas d’erreur commune, il faut examiner si elle touche à la substance de la prestation convenue.

1. Identifier la qualité supposée lors de la conclusion

Précisez l’hypothèse que les parties partageaient et à quel moment elle était erronée. Il peut s’agir de l’auteur d’une œuvre, de la capacité d’une machine ou de la position d’un navire. Espérer une hausse de la valeur marchande relève d’un événement futur. Déterminez d’abord la prestation convenue.

2. Lire le contrat pour savoir qui supporte le risque

Une partie peut garantir une qualité, accepter le risque de son absence ou subordonner l’opération à sa présence. Le texte et le contexte permettent de trancher. Si le vendeur a promis cette qualité, son absence soulève normalement une question d’exécution du contrat et de recours.

3. Bell v Lever Brothers | Des indemnités de départ

Lever Brothers a accepté de verser 30 000 £ à Bell et 20 000 £ à Snelling pour mettre fin à leurs contrats de travail. Des fautes antérieures ont ensuite été découvertes. Si l’employeur les avait connues, il aurait pu les licencier sans indemnité. La Chambre des lords a maintenu les accords, qui mettaient bien fin aux contrats existants.

4. Appliquer le critère de la différence essentielle

Pour Lord Atkin, il faut rechercher si l’absence de la qualité rend l’objet essentiellement différent de celui envisagé par les parties. Le fait qu’une partie aurait refusé au prix convenu peut montrer l’importance économique de l’erreur. Cela ne suffit pas à établir une différence essentielle dans la prestation.

> Legal English | **Subject matter** désigne l’objet du contrat. Une **essential difference** touche à la substance de l’opération.

Le tableau et le navire

Leaf v International Galleries | Un tableau attribué à Constable

La galerie a vendu un tableau précis pour 85 £ en déclarant qu'il était de Constable. Environ cinq ans plus tard, Leaf a appris que l'attribution était erronée et a voulu revenir sur la vente. La Cour d'appel a écarté la nullité pour erreur commune. Les parties s'étaient entendues sur le même tableau.

Leaf | Distinguer le fondement et le recours

Dans les circonstances de l'affaire, la demande d'annulation pour déclaration inexacte de bonne foi a aussi échoué après un délai important. L'arrêt est antérieur à la loi de 1967. Selon l'article 1 du Misrepresentation Act 1967, l'intégration de la déclaration au contrat ou l'exécution du contrat ne suffit pas à exclure la *rescission* lorsque ses autres conditions sont réunies.

Great Peace Shipping v Tsavliris | La prestation restait possible

Les sauveteurs ont engagé le *Great Peace* pour assister un navire en détresse en restant à proximité. Les parties le croyaient à quelque 35 milles marins. Il se trouvait à environ 410 milles. Il pouvait encore fournir l'assistance convenue. Le délai ne changeait pas essentiellement la prestation dans ce contexte. Les cinq jours minimaux d'affrètement étaient dus.

Great Peace | Examiner la prestation promise

La Cour d'appel a exigé une hypothèse commune dont aucune partie n'avait garanti l'exactitude et dont la défaillance n'était imputable à aucune d'elles. L'absence de l'élément supposé doit toucher à un aspect essentiel de l'opération et rendre l'exécution impossible. La cour a aussi écarté un pouvoir autonome de défaire en *equity* un contrat valable en common law pour erreur commune.

> Méthode | Définissez la prestation promise. Vérifiez ensuite ce que change l'absence de la qualité et qui a assumé ce risque.

Cas pratique corrigé et sources

La presse d’imprimerie

Deux entreprises signent un contrat de vente portant sur une presse d’occasion déterminée. Toutes deux pensent qu’elle peut imprimer 10 000 feuilles par heure. Elle a toujours été limitée à 7 000, mais reste utilisable pour des travaux courants et peut être livrée comme prévu. Le chiffre relevait d’une hypothèse commune. Aucune partie ne l’a affirmé ni garanti. Examinez l’erreur commune et l’effet d’une promesse expresse.

Corrigé

Hypothèse commune. L’erreur existait à la conclusion et concernait le rendement. Le vendeur peut encore livrer la presse déterminée en état de marche. La baisse du rendement et de la valeur a peu de chances de rendre la prestation convenue essentiellement différente.

Promesse expresse. Si le vendeur promet expressément 10 000 feuilles par heure, la promesse lui attribue le risque. Un rendement inférieur soulève une question d’inexécution. Le texte et la gravité du manquement aident à déterminer si des dommages-intérêts, la résolution ou un autre recours sont possibles.

Preuve. Comparez le document signé, les essais et les échanges antérieurs. Le chiffre était-il une hypothèse, une affirmation factuelle ou une exigence convenue ?

> Variante | Avant la signature, le vendeur a présenté le chiffre inexact comme un fait et cette indication a pesé sur l’achat. Examinez séparément la *misrepresentation*, ses conditions et les recours prévus par la loi de 1967.

Jurisprudence et texte de référence

Bell v Lever Brothers Ltd [1932] AC 161 | Différence essentielle

Leaf v International Galleries [1950] 2 KB 86 | Attribution et recours

Great Peace Shipping v Tsavliris Salvage [2002] EWCA Civ 1407 | Erreur commune et exécution

Misrepresentation Act 1967 ss 1–2 | Rescission et dommages-intérêts